



Nr. 34 Ministerbesprechung vom 24. Juni 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1413, Bl. 289–292

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Krohne, Haslinde; StS Kempner, Meissner, Trendelenburg; MinDir. Pünder, Ritter, Schäffer; MinR Sjöberg, ORegR Berger, Dir. Ritscher; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Aufwertungsgesetz [zweites Gesetz über den Volksentscheid]
2. Mologa.
3. Fall Himmelsbach.
4. Grenzsiedlungsfrage.
5. Verwaltungskostenzuschüsse der deutschen Reichsbahn-Gesellschaft an die Wohngemeinden ihrer Arbeitnehmer.
6. Kleiner Besserungsschein. [...]

1. Aufwertungsgesetz [zweites Gesetz über den Volksentscheid]

Der *Reichsarbeitsminister* machte Mitteilung über die Stimmung bei den Regierungsparteien bezüglich der Behandlung des im Reichstag vorliegenden Gesetzentwurfs, der soeben als 1. Punkt auf die Tagesordnung des kommenden Tages gesetzt worden sei¹.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß, falls der Gesetzentwurf abgelehnt oder die Reichsregierung gezwungen werden sollte, ihn zurückzuziehen, er seinen Rücktritt erwägen müsse.

Die *Reichsminister der Finanzen und des Innern* waren der gleichen Auffassung wie der Reichskanzler. Ein Abrücken von dem Gesetzentwurf sei unmöglich. Der Reichstag brauche ja auch jetzt den Gesetzentwurf noch nicht zu verabschieden; es müsse aber unter allen Umständen dafür Sorge getragen werden, daß der Gesetzentwurf einem Ausschuß überwiesen werde.

¹ In der Plenarsitzung am 24.6.26 nachmittags hatte der RT auf Antrag des Abg. Best beschlossen, den „Entwurf eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid“ in der RT-Sitzung am 25. 6. an erster Stelle zu beraten (RT-Bd. 390, S. 7580 f.). Vgl. Dok. Nr. 29, P. 2.

Es wurde beschlossen, auf 7 Uhr die Regierungsparteien zu einer Parteiführerbesprechung zu laden. Der Reichsbankpräsident solle an dieser Besprechung teilnehmen².

2. Mologa.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über die Angelegenheit. Es komme darauf an, einen Beschluß darüber zu fassen, ob der Russischen Staatsbank der in Aussicht genommene Kredit bewilligt werden könne³. Über den Fall Mologa brauche nicht entschieden zu werden, da dieser sich dann über die Russische Staatsbank von selbst erledige.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte, daß er keine Bedenken habe, nur müsse er die eine Bedingung stellen, daß vom Haushaltsausschuß die für den Kredit vom Reich zu übernehmende Bürgschaft genehmigt werde.

Es wurde daraufhin einstimmig beschlossen:

Das Kabinett ist mit der Kreditgewährung an die Russische Staatsbank durch die Reichskredit A.G. und die Übernahme einer Bürgschaft für diesen Kredit durch das Reich einverstanden. Der Reichswirtschaftsminister wird ermächtigt, mit der Zentrumsfraktion dahingehend zu verhandeln, daß von dieser die Angelegenheit dem Haushaltsausschuß vorgetragen wird. Für den Fall, daß sich dieser Weg der Erledigung mit dem Haushaltsausschuß für nicht gangbar erweist, wird der Reichswirtschaftsminister weiter ermächtigt, dem Haushaltsausschuß eine entsprechende Regierungsvorlage zu unterbreiten⁴.

3. Fall Himmelsbach.

Der *Reichsarbeitsminister* regte mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles Himmelsbach⁵ an, seitens der Reichsregierung eine Initiative dahin zu ergreifen, daß den streitenden Parteien durch die Reichsregierung ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen werde.

² In der Besprechung erteilten die Regierungsparteien der RReg. den Rat, den Entwurf eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid zurückzuziehen, da eine parlamentarische Mehrheit für die Vorlage nicht zu finden sei (nach DAZ Nr. 290/291 vom 26. 6.). In der Sitzung des RT am 25.6.26 gab Präs. Löbe bekannt, daß der RIM mit Schreiben vom 24. 6. den GesEntw. zurückgezogen habe (RT-Bd. 390, S. 7583 f.). Zur Begründung wurde amtlich mitgeteilt: „Die sachliche Einstellung der gegenwärtigen Regierung zum Problem der Aufwertung ist die gleiche wie die der vorigen Regierung. Sie hält es für wirtschaftlich verhängnisvoll, das Aufwertungsproblem erneut aufzurollen. Bei der gegenwärtigen parlamentarischen Lage glaubt die Regierung jedoch, daß eine Verhandlung des vorliegenden Gesetzes diese Gefahr zur Zeit erhöhen würde. Um diese Folgen zu vermeiden, hat die Reichsregierung die Zurücknahme des Gesetzes beschlossen.“ (DAZ Nr. 290/291 vom 26. 6.).

³ Vgl. Dok. Nr. 26, P. 2.

⁴ Auf Antrag des Zentrumsabg. Klöckner stimmte der Haushaltsausschuß des RT am 30.6.26 der Bereitstellung eines 5-Mio-Kredits zur Förderung dt. Konzessionsfirmen in der Sowjetunion zu. Daraufhin räumte die Reichskreditgesellschaft der Russ. Staatsbank einen Kredit von 5 Mio RM für 3 Monate mit Verlängerungsmöglichkeit ein, um die Russ. Staatsbank in die Lage zu versetzen, Kreditwünsche der Mologa zu befriedigen (ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 11, Anm. 4 und Dok. Nr. 47). – Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 114, P. 4.

⁵ Die Fa. Himmelsbach AG, eine der größten dt. Holzhandelsgesellschaften, hatte das Reich und die Länder Preußen, Bayern und Hessen beim Landgericht I Berlin auf Schadensersatz und Unterlassung geschäftsschädigender Maßnahmen verklagt. In der vom 31.12.25 datierten Klageschrift wird u. a. ausgeführt: Die Fa. Himmelsbach habe in der Zeit der Micum-Verträge im Frühjahr 1924 mit den all. Besatzungsbehörden die sog. Coupes-supplémentaires-Verträge abschließen müssen und zur Durchführung der Verträge in den preuß., bayer. und hess. Staatsforsten des besetzten Gebiets Holz eingeschlagen. Obwohl sich die Firma in rechtlicher und politischer Hinsicht einwandfrei verhalten habe, sei wegen der Coupes supplémentaires eine beispiellose Pressehetze gegen sie entfacht worden. Die Forstverwaltungen Preußens, Bayerns und Hessens hätten die Presseangriffe unterstützt und die Firma seitdem von sämtlichen staatlichen Holzverkäufen ausgeschlossen. Diesem planmäßigen und ruinösen Strafboykott der Länder hätten sich auch RB und RP angeschlossen. Der Boykott verstoße nicht nur gegen das bürgerliche Recht, sondern auch gegen die völkerrechtlich verbindlichen Amnestiebestimmungen des Londoner Abkommens vom 16.8.24, wonach niemand wegen seiner früheren Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten benachteiligt werden dürfe. Das Reich habe die Boykottmaßnahmen geduldet und insofern die Londoner Amnestievereinbarung ebenfalls verletzt (R 43 I/462, Bl. 297–364). Die beklagten Landesregierungen von Preußen, Bayern und Hessen bestritten jedoch, die Fa. Himmelsbach wegen der Coupes supplémentaires boykottiert zu haben. Der Abbruch der Geschäftsbeziehungen zu Himmelsbach im Frühjahr 1925 sei erfolgt,

Der *Reichsminister des Auswärtigen* begrüßte diese Anregung. Der Firma sei tatsächlich in der öffentlichen Meinung schweres Unrecht getan worden.

Staatssekretär *Dr. Kempner* teilte mit, daß auch dem Herrn Reichskanzler gegenüber zum Ausdruck gebracht worden sei, daß sich der Fall Himmelsbach eigentlich nicht für eine Behandlung vor den ordentlichen Gerichten eigne.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, von einer Stellungnahme absehen zu dürfen, da er der Rechtsberater von Himmelsbach früher gewesen sei.

Das *Kabinett* beschloß darauf, den Reichskanzler zu bitten, mit den beteiligten Ländern (Preußen, Bayern und Hessen) Fühlung darüber aufzunehmen, ob sie geneigt seien, einen Vorschlag der Reichsregierung auf Einsetzung eines Schlichters zur Erledigung der gesamten Streitfälle anzunehmen⁶.

4. Grenzsiedlungsfrage⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte die Angelegenheit für noch nicht spruchreif. Er sei jedoch bereit, die Mittel im nächsten Etat anzufordern. Für dieses Jahr komme die Aufnahme der Tätigkeit doch nicht mehr in Frage.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* ersuchte, die Angelegenheit zu beschleunigen. Man müsse noch dieses Jahr mit den Arbeiten beginnen.

Der *Reichsarbeitsminister* wies auf die Beschlüsse des Reichstagsausschusses hin. Es sei nicht zweckmäßig, dem Reichstag jetzt in den Arm zu fallen. Allerdings bedürften die Beschlüsse in einem Punkt einer Änderung insofern, als sichergestellt werden müsse, daß das Reich tatsächlich bei der Verwendung der Mittel beteiligt werde.

Es wurde beschlossen, eine entsprechende Änderung der Reichstagsbeschlüsse herbeizuführen. Danach solle beschleunigt die Angelegenheit weitergeführt und in Verhandlungen mit Preußen eingetreten werden⁸.

weil Länderbeamte von Vertretern der Firma in beleidigender Weise angegriffen worden seien (R 43 I/462 passim; umfangreiches Material zum Himmelsbach-Prozeß auch in R 43 I/463 und 464).

⁶ Der RK lud mit Schreiben vom 3.7.26 Vertreter von Preußen, Bayern und Hessen zu einer Besprechung in der Rkai am 9. 7. ein, in der der Vorschlag erörtert wurde, den Streit mit der Fa. Himmelsbach durch ein außergerichtliches Schiedsverfahren beizulegen und zu diesem Zweck eine „Vergleichskommission“ unter Vorsitz des für den Himmelsbach-Prozeß zuständigen Richters (Landgerichtsdirektor Günther) zu bilden. Preußen blieb der Besprechung fern. Am 12. 7. teilte der PrMinPräs. Braun dem RK u. a. mit, die Pr. Reg. stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Angelegenheit in unmittelbaren Verhandlungen zwischen den Prozeßgegnern erledigt werden müsse. Daraufhin erklärten Bayern und Hessen den Vorschlag einer Vergleichskommission für erledigt (R 43 I/462, Bl. 231–251). – Siehe dazu weiter Dok. Nr. 114, P. 4 und Nr. 128, P. 2.

⁷ Am 12.6.26 hatte der 11. RT-Ausschuß einen Antrag des Unterausschusses für das Siedlungswesen angenommen, in dem die RReg. ersucht wird, zur Förderung der ländlichen Siedlung in den dünn bevölkerten (östlichen Grenz-)Gebieten geeignete Maßnahmen zu treffen: 1) Für die Beschaffung von Siedlungsland und von Einrichtungskrediten soll das Reich in den nächsten fünf Jahren jeweils 50 Mio RM bereitstellen. 2) Das Reich soll in Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesbehörden und mit Zustimmung eines RT-Ausschusses die für die Durchführung der Siedlung maßgebenden allgemeinen Richtlinien aufstellen. 3) Die vom Reich bereitgestellten Mittel sind durch die Dt. Rentenbank-Kreditanstalt an die von den Ländern zu bestimmenden Stellen nach Maßgabe der Richtlinien weiterzuleiten (RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2480). Zu diesem Antrag hatte der RFM mit Kabinettsvorlage vom 19. 6. eine Stellungnahme der RReg. erbeten (R 43 I/1289, Bl. 17–18). – Zur Vorgeschichte siehe diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 262, 268, P. 1, 285, 297, 351, 353. Vgl. dazu: Hertz-Eichenrode, Reichskredite für die Ostsiedlung, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 27 (1978), S. 238 ff., bes. S. 260 ff.

⁸ Der Antrag des RT-Ausschusses (Anm. 7) wurde auf Wunsch der RReg. etwas abgeändert und in dieser Form vom Plenum des RT am 1. 7 angenommen (RT-Bd. 390, S. 7761 ff.). Das Reich trat daraufhin in Verhandlungen mit Preußen ein, die im August 1926 zur Aufstellung von „Richtlinien für die Verwendung der vom Reich für Zwecke der landwirtschaftlichen Siedlung besonders zur Verfügung gestellten Mittel“ führten; außerdem wurden „Grundsätze über die Zusammenarbeit des Reichs und Preußens in Siedlungsangelegenheiten“ vereinbart (R 43 I/1289, Bl. 75, 77–81). Bei der praktischen Durchführung der „Richtlinien“ kam es zwischen den beteiligten Reichs- und preußischen Ressorts jedoch sehr bald zu scharfen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf beide Seiten kontroverse Denkschriften veröffentlichten. Das PrLandwMin. beschuldigte das Reich, in die verfassungsmäßigen Rechte Preußens auf dem Gebiet der ländlichen Siedlung eingreifen zu wollen, während die Reichsressorts den Vorwurf erhoben, das PrLandwMin. versuche die in den Richtlinien festgelegte Mitwirkung des Reichs bei der Verwendung von Reichssiedlungskrediten auszuschalten (Denkschrift des PrLandwMin vom 3.1.27, Gegendenkschrift des RArbM vom 17.2.27 und einschlägiges

[...]

5. Verwaltungskostenzuschüsse der deutschen Reichsbahn-Gesellschaft an die Wohngemeinden ihrer Arbeitnehmer.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über das in Aussicht genommene Schreiben an die Reichsbahnverwaltung⁹.

Der *Reichsverkehrsminister* äußerte Bedenken gegen dieses Schreiben, da er befürchte, daß auch daraufhin die Reichsbahn sich ablehnend verhalten werde.

Der *Reichsarbeitsminister* regte an, ob man nicht die Reichsbahn veranlassen könne, die erforderlichen Beträge freiwillig zur Verfügung zu stellen.

Der *Reichsverkehrsminister* hielt diesen Weg für kaum gangbar, die Gemeinden hätten einen gesetzlichen Anspruch auf die Zuschüsse.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, die Angelegenheit nochmals innerhalb seines Ressorts und in Gemeinschaft mit dem Reichsverkehrsminister zu überprüfen und werde sodann die Angelegenheit nochmals dem Kabinett unterbreiten¹⁰.

6. Kleiner Besserungsschein. [...]

Aktenmaterial in R 43 I/1289). In einer Besprechung am 2.3.27 kamen RK Marx und der PrMinPräs. Braun schließlich überein, den Kampf der Ressorts zu beenden; siehe Dok. Nr. 192, P. 9.

⁹ Am 23.4.25 hatte der RFM dem RT den „Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reichs, der Länder und der Gemeinden“ vorgelegt (RT-Bd. 400, Drucks. Nr. 801; als Gesetz ausgefertigt am 10.8.25: RGBl. I, S. 252). Die §§ 8–10 des Gesetzes verpflichteten die RB-Gesellschaft, an die Wohngemeinden ihrer Arbeitnehmer Verwaltungskostenzuschüsse zu entrichten. Die RB-Gesellschaft vertrat jedoch die Auffassung, daß diese Bestimmungen gegen § 14 des RB-Gesetzes vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 274) verstießen, wonach die Gesellschaft von jeder neuen direkten Steuer befreit sein soll. Da eine Einigung hierüber nicht erzielt werden konnte, rief die RB-Gesellschaft am 11.5.25 die Entscheidung des RB-Gerichts an. Das Gericht entschied mit Urteil vom 13.3.26, daß die §§ 8–10 des Gesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reichs, der Länder und Gemeinden, soweit sie die RB beträfen, mit § 14 des RB-Gesetzes unvereinbar seien (Vorgänge hierzu in R 43 I/1062).

Am 19.5.26 übersandte RFM Reinhold dem StSRkei den Entwurf eines Schreibens des RFM an den Generaldirektor der RB-Gesellschaft, in dem es u. a. heißt: Die dem Urteil des RB-Gerichts zugrunde liegende Rechtsauffassung halte er, der RFM, für unzutreffend. Die RB-Gesellschaft sei eine dt. Gesellschaft, die den dt. Gesetzen unterworfen sei. Obwohl es den dt. Organen der Gesellschaft obliege, den dt. Charakter der Gesellschaft zu wahren, habe die Gesellschaft „formal-rechtliche Möglichkeiten“ des RB-Gesetzes benutzt, „um gegen die Geltung eines deutschen Reichsgesetzes anzugehen. Durch das Reichsbahngericht versucht sie, den Reichsgesetzgeber zu zwingen, gesetzliche Vorschriften [...] zu widerrufen. Die Reichsbahngesellschaft hat also aus ihrer besonderen Rechtsstellung heraus einen Angriff gegen das oberste aller Hoheitsrechte, die Gesetzgebungsgewalt, unternommen. Statt sich die Wahrung der Hoheitsrechte des Reichs angelegen sein zu lassen, hat sie eine Lage herbeizuführen gesucht, die mit der Würde des Reichs unvereinbar ist.“ Der RFM erwarte, daß die RB-Gesellschaft ungeachtet des ergangenen Gerichtsurteils die Verwaltungskostenzuschüsse leisten werde (R 43 I/1062, Bl. 84–86). RVM Krohne riet jedoch von einer Absendung dieses Schreibens dringend ab. Obwohl er die Kritik an dem Vorgehen der RB-Gesellschaft für berechtigt halte, verspreche er sich von einem nochmaligen Einspruch der RReg. keinen Erfolg (RVM an RK, 28.5.26, R 43 I/1062, Bl. 95).

¹⁰ Nach Verhandlungen mit dem RFinMin. erklärte sich die RB-Gesellschaft schließlich bereit, freiwillig und widerruflich einen jährlichen Betrag von 2,5 Mio RM als Verwaltungskostenzuschuß an bedürftige Wohngemeinden ihrer Arbeitnehmer zu zahlen (RFM an Landesregierungen, 31.12.26, R 43 I/1062, Bl. 138–140).

Zitierhinweis

Nr. 34 Ministerbesprechung vom 24. Juni 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 79–83 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D34>